Contrat de prestation de services de conciergerie

Location saisonnière de courte durée d'un meublé de tourisme · DAC agit comme co-hôte prestataire de services et n'encaisse aucune somme pour le compte du Propriétaire.

Contrat n° ..... Date de signature : .....

Entre les soussignés

Le Prestataire

La société **ALOHA CAMPER VANS**, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 1 euro, immatriculée au RCS de Romans sous le numéro 940 696 495, dont le siège social est situé 4003 route des Îles, 26780 Châteauneuf-du-Rhône, TVA intracommunautaire FR15 940 696 495, exerçant sous le nom commercial **DAC – Drôme Ardèche Conciergerie**, représentée par M. Sébastien Goudon, Président, dûment habilité.

Téléphone : 07 44 43 82 22 · E-mail : contact@drome-ardeche.fr · Site : www.drome-ardeche.fr

Ci-après dénommée **« DAC »** ou **« le Prestataire »**,

Et le Propriétaire

INFORMATION	À COMPLÉTER
Nom, prénom ou dénomination sociale	
Forme juridique, RCS et représentant (si société ou SCI)	
Adresse du domicile ou du siège	
Téléphone	
E-mail	
Qualité : ☐ consommateur (particulier) ☐ professionnel	

Ci-après dénommé(e) **« le Propriétaire »**,

Ensemble dénommés « les Parties ».

Le Logement concerné

INFORMATION	À COMPLÉTER
Adresse complète	
Type et surface	
Capacité d'accueil maximale	
Statut : ☐ résidence principale ☐ résidence secondaire ☐ autre	

Numéro d'enregistrement en mairie (si applicable)	

Ci-après dénommé **« le Logement »**.

Préambule

Le Propriétaire souhaite proposer le Logement à la location saisonnière de courte durée, en qualité de meublé de tourisme au sens de l'article L. 324-1-1 du Code du tourisme, par l'intermédiaire de plateformes de réservation en ligne.

DAC exerce une activité de conciergerie : services d'assistance opérationnelle, de communication avec les voyageurs, d'accueil, de ménage et d'entretien. Le Propriétaire souhaite confier ces services à DAC.

Les Parties conviennent expressément que :

- le Propriétaire reste le seul titulaire de ses comptes sur les plateformes et le seul hôte contractant avec les voyageurs ;
- DAC intervient en qualité de **co-hôte prestataire de services**, selon les règles définies par le Propriétaire ;
- **DAC ne détient, ne reçoit et ne manie aucun fonds, effet ou valeur pour le compte du Propriétaire** : les revenus locatifs, frais de ménage, dépôts et taxes sont versés directement par les plateformes ou les voyageurs au Propriétaire ;
- DAC est rémunérée exclusivement par la facturation de ses prestations au Propriétaire.

C'est dans ce cadre que les Parties ont conclu le présent contrat.

Article 1 – Objet et nature du contrat

1.1 Objet. Le présent contrat définit les conditions dans lesquelles DAC réalise, pour le compte du Propriétaire, les prestations de conciergerie décrites à l'article 3 et, sur demande, à l'article 4, relatives à la location saisonnière du Logement.

1.2 Nature. Le contrat est un contrat de prestation de services (contrat d'entreprise, articles 1710 et 1779 et suivants du Code civil). Pour les seuls actes listés à l'article 2.3, le Propriétaire donne à DAC un mandat limité d'agir en son nom sur les plateformes (articles 1984 et suivants du Code civil), dans le respect des règles qu'il a fixées en Annexe 2.

1.3 Absence de maniement de fonds. DAC ne perçoit, ne détient et ne reverse aucune somme due au Propriétaire ou par les voyageurs. DAC n'est ni agent immobilier ni administrateur de biens. Elle ne négocie pas et ne conclut pas les contrats de location en dehors des règles d'acceptation automatique ou des instructions définies par le Propriétaire, qui demeure le seul loueur.

1.4 Indépendance. DAC exécute ses prestations en toute indépendance, avec ses propres moyens humains et matériels. Le contrat ne crée aucun lien de subordination, aucune société ni aucune solidarité entre les Parties.

1.5 Documents contractuels. Le contrat comprend, par ordre de priorité décroissant : le présent contrat, puis ses annexes (Annexe 1 – Fiche du Logement et accès ; Annexe 2 – Règles de location, grille tarifaire et prix plancher ; Annexe 3 – Formulaire de rétractation). Les conditions générales de vente de DAC, consultables sur www.drome-ardeche.fr, s'appliquent pour tout point non réglé ici.

Article 2 – Statut de co-hôte et accès aux plateformes

2.1 Désignation comme co-hôte. Le Propriétaire s'engage, dans les 7 jours suivant la signature, à désigner DAC comme **co-hôte** de ses annonces (Airbnb) ou comme utilisateur autorisé de ses comptes (Booking.com, Abritel/Vrbo et autres plateformes retenues), avec les autorisations nécessaires à la rédaction et à la modification des annonces, à la gestion du calendrier et des prix, et à la messagerie avec les voyageurs. Sur Airbnb, le Pro-

priétaire accorde à DAC le niveau d'autorisation « Accès intégral », seul niveau permettant de modifier l'annonce, les prix et le calendrier, de gérer les réservations et de suivre les demandes d'indemnisation. Les niveaux « Calendrier et messagerie » ou « Calendrier » ne permettent pas d'exécuter le présent contrat.

2.2 Comptes et versements. Les comptes restent au nom du Propriétaire. Les versements des plateformes sont effectués exclusivement sur le compte bancaire du Propriétaire. DAC s'interdit de créer, modifier ou consulter les moyens de versement, et refuse toute autorisation de co-hôte qui lui permettrait de percevoir tout ou partie des revenus. En particulier, le Propriétaire s'engage à ne pas activer la fonction de « versements de co-hôte » proposée par Airbnb (ou toute fonction équivalente d'une autre plateforme), et DAC s'engage à refuser une telle invitation si elle lui était adressée.

2.3 Actes autorisés. Dans la limite des règles de l'Annexe 2, le Propriétaire autorise DAC à :

1. créer, rédiger, illustrer et mettre à jour les annonces ;
2. ouvrir, bloquer et synchroniser les calendriers ;
3. fixer et ajuster les prix des nuitées, les séjours minimum et les promotions ;
4. accepter ou refuser les demandes de réservation selon les critères de l'Annexe 2 ;
5. communiquer avec les voyageurs avant, pendant et après le séjour ;
6. déposer des avis sur les voyageurs et répondre aux avis publiés ;
7. déclarer un incident ou un dommage et suivre la demande d'indemnisation, l'indemnité étant versée au Propriétaire.

2.4 Identifiants. Lorsqu'une plateforme ne permet pas d'accès co-hôte, le Propriétaire peut créer un accès utilisateur dédié à DAC. DAC conserve les accès de manière confidentielle et sécurisée et ne les utilise que pour l'exécution du contrat.

2.5 Information du Propriétaire. Le Propriétaire conserve à tout moment l'accès à ses comptes, à ses réservations et à ses relevés de versement. Il s'abstient de modifier prix et calendriers sans en informer DAC, afin d'éviter les doubles réservations.

Article 3 – Prestations incluses

Les prestations suivantes sont comprises dans la rémunération prévue à l'article 6.1, sauf mention contraire.

3.1 Mise en place. Visite du Logement, conseils d'aménagement et d'équipement, liste des achats recommandés, rédaction d'un livret d'accueil (papier ou numérique) avec les consignes du Logement et les bonnes adresses locales.

3.2 Photographies. Réalisation d'un reportage photo du Logement destiné aux annonces.

3.3 Création et optimisation des annonces. Rédaction des titres, descriptions et règles de la maison, renseignement des équipements, traduction en anglais si utile, mise à jour régulière pour améliorer la visibilité et le taux de réservation.

3.4 Diffusion multi-plateformes et gestion simultanée des calendriers. Le Logement est diffusé sur plusieurs plateformes (notamment Airbnb, Booking.com, Abritel/Vrbo), désignées en Annexe 2. DAC synchronise les calendriers de réservation de toutes les plateformes, directement ou au moyen d'un logiciel de gestion (channel manager), afin qu'une réservation prise sur une plateforme bloque immédiatement les mêmes dates sur les autres. DAC intègre les périodes d'occupation personnelle déclarées par le Propriétaire.

3.5 Tarification dynamique. DAC fixe et ajuste les prix des nuitées au jour le jour, manuellement ou au moyen d'un outil de tarification dynamique, en fonction de la saison, de la demande, des événements locaux, du taux de remplissage et de la concurrence. Les prix ne descendent jamais sous le **prix plancher** fixé par le Propriétaire en Annexe 2, qu'il peut modifier à tout moment par écrit.

3.6 Gestion des réservations. Traitement des demandes, vérification des profils et des avis des voyageurs, application des critères d'acceptation de l'Annexe 2, gestion des modifications et annulations selon les conditions de la plateforme.

3.7 Communication avec les voyageurs. DAC répond aux messages des voyageurs avant, pendant et après le séjour, 7 jours sur 7, de 8 h à 21 h, avec un objectif de réponse inférieur à 15 minutes en journée, et assure une ligne d'urgence en dehors de ces horaires. DAC envoie les instructions d'arrivée, répond aux questions pratiques et sollicite un avis après chaque séjour.

3.8 Accueil, arrivées et départs. Selon la configuration retenue en Annexe 1 :

- accueil physique des voyageurs et remise des clés ; ou
- arrivée autonome par **boîte à clés sécurisée** ou **serrure connectée**, avec code transmis au voyageur et modifié régulièrement.

La boîte à clés ou la serrure connectée est achetée par le Propriétaire, ou fournie par DAC et refacturée à prix coûtant après accord. Elle reste la propriété du Propriétaire. DAC conserve un jeu de clés pendant toute la durée du contrat.

3.9 Ménage et linge. Après chaque séjour, DAC organise le ménage complet du Logement aux standards hôteliers, par son personnel ou par des sous-traitants qu'elle sélectionne et dont elle répond. Le service comprend la préparation des lits, le réassort des consommables de base et un contrôle de l'état du Logement. La fourniture, le lavage et le repassage du linge de lit et de toilette sont assurés par DAC ou par le Propriétaire selon le choix fait en Annexe 2. Les tarifs de ménage et de linge sont fixés en Annexe 2 et facturés selon l'article 6.2.

3.10 Contrôle, entretien et petite maintenance. Inspection du Logement après chaque départ, signalement des anomalies avec photos, petites interventions courantes (ampoule, piles, réglages simples). Les réparations, l'intervention d'artisans et les achats sont engagés après accord du Propriétaire, ou sans accord préalable sous le seuil fixé en Annexe 2 ou en cas d'urgence (fuite, panne de chauffage, sécurité), le Propriétaire en étant informé sans délai.

3.11 Incidents et litiges avec les voyageurs. Constat des dommages, collecte des preuves, déclaration auprès de la plateforme dans les délais impartis, suivi des demandes d'indemnisation et gestion des réclamations des voyageurs.

3.12 Rapport mensuel. Au cours des 10 premiers jours de chaque mois, DAC adresse au Propriétaire, par e-mail, un rapport d'activité portant sur le mois écoulé. Ce rapport détaille, pour chaque séjour : les dates, la plateforme, le nombre de nuitées, le montant versé au Propriétaire par la plateforme et les frais de ménage. Il présente également le taux d'occupation du mois, les avis reçus, les incidents éventuels, les interventions et achats réalisés, ainsi que les réservations déjà enregistrées pour les mois suivants. Ce rapport accompagne la facture mensuelle (article 6.4) et permet au Propriétaire d'en vérifier le calcul.

Article 4 – Prestations complémentaires

À la demande du Propriétaire, DAC peut réaliser des prestations non comprises dans l'article 3. Chacune fait l'objet d'un devis préalable accepté par écrit (e-mail ou message suffisant), puis d'une facture distincte. À titre d'exemple :

- fourniture et gestion complète du linge de maison (si non retenue en Annexe 2) ;
- grand ménage de printemps, nettoyage des vitres, nettoyage après travaux ;
- entretien du jardin et de la piscine, hivernage ;
- achat et installation d'équipements, de mobilier ou de décoration ;
- coordination d'artisans et suivi de petits travaux ;
- panier d'accueil, produits locaux, services aux voyageurs (transferts, location de vélos…) ;
- accompagnement administratif : aide à la déclaration en mairie, à la demande de numéro d'enregistrement ou au classement en meublé de tourisme, sans se substituer au Propriétaire ni à ses conseils ;
- passages de contrôle du Logement pendant les périodes sans location.

Les fournitures achetées pour le compte du Propriétaire lui sont refacturées à prix coûtant, sur justificatif.

Article 5 – Obligations du Propriétaire

5.1 Droit de louer. Le Propriétaire garantit qu'il est propriétaire du Logement ou dûment autorisé à le louer, que le règlement de copropriété ou le bail ne l'interdit pas, et qu'il dispose de toutes les autorisations d'urbanisme ou de changement d'usage éventuellement requises.

5.2 Réglementation du meublé de tourisme. Le Propriétaire demeure seul responsable du respect des obligations légales qui lui incombent en tant que loueur, notamment :

- la déclaration du Logement en mairie et, lorsque la commune l'exige, l'obtention et l'affichage du numéro d'enregistrement sur les annonces (article L. 324-1-1 du Code du tourisme) ;
- s'il s'agit de sa résidence principale, le respect du nombre maximal de nuitées louées par an fixé par la loi ou abaissé par la commune, dont il informe DAC ;
- la collecte et le reversement de la taxe de séjour lorsqu'ils ne sont pas assurés par la plateforme ;
- les obligations relatives à la performance énergétique et au diagnostic de performance énergétique applicables aux meublés de tourisme ;
- la déclaration fiscale et sociale de ses revenus locatifs.

DAC peut l'alerter sur ces obligations mais n'en assume pas la responsabilité.

5.3 Sécurité et conformité du Logement. Le Propriétaire met à disposition un Logement propre, en bon état d'usage, conforme aux normes de sécurité en vigueur, notamment détecteur de fumée et, le cas échéant, dispositif de sécurité normalisé de la piscine prévu par le Code de la construction et de l'habitation. Il fournit l'équipement correspondant à la description des annonces.

5.4 Assurance. Le Propriétaire souscrit et maintient une assurance multirisque couvrant l'activité de location saisonnière du Logement (responsabilité civile, dommages aux biens). Il en remet l'attestation à DAC à la signature.

5.5 Accès et informations. Le Propriétaire remet à DAC au moins deux jeux de clés, les codes d'accès, les informations utiles au fonctionnement du Logement (compteurs, wifi, équipements, artisans habituels) et l'informe de toute modification.

5.6 Occupation personnelle. Le Propriétaire conserve la libre jouissance de son Logement et peut l'occuper, ou le faire occuper par ses proches, quand il le souhaite. Pour que les dates puissent être bloquées sur toutes les plateformes avant d'être réservées par un voyageur, il en informe DAC par écrit (e-mail, SMS ou WhatsApp) au moins 15 jours à l'avance, et le plus tôt possible pour les périodes de forte demande (vacances scolaires, juillet, août, ponts). DAC bloque alors ces dates sans délai sur l'ensemble des calendriers et le lui confirme. Seules des dates encore disponibles peuvent être bloquées : une réservation déjà confirmée par un voyageur ne peut pas être annulée pour permettre l'occupation du Propriétaire, sauf si celui-ci prend à sa charge l'annulation, les pénalités appliquées par la plateforme et l'éventuel relogement du voyageur. Le ménage précédant ou suivant son séjour est facturé au tarif de l'Annexe 2.

5.7 Loyauté. Pendant la durée du contrat, le Propriétaire ne confie pas les mêmes prestations à une autre conciergerie pour le Logement et ne modifie pas prix, calendriers ou annonces sans en informer DAC.

5.8 Frais à sa charge. Restent à la charge du Propriétaire : les charges du Logement (eau, électricité, chauffage, internet, assurance, taxes), les commissions des plateformes, les réparations, l'équipement, ainsi que les consommables et le linge s'ils ne sont pas pris en charge par DAC selon l'Annexe 2.

Article 6 – Rémunération, facturation et paiement

6.1 Commission. En contrepartie des prestations de l'article 3, le Propriétaire verse à DAC une commission de **20 % HT (24 % TTC au taux de TVA de 20 %)** des Revenus locatifs nets.

Les **Revenus locatifs nets** s'entendent du montant des nuitées versé au Propriétaire par les plateformes au titre des séjours ayant pris fin dans le mois, après déduction des frais de service retenus par les plateformes, hors frais de ménage, hors taxe de séjour et hors dépôts de garantie. Les indemnités d'annulation conservées par le Propriétaire sont incluses. Les indemnités pour dommages ne le sont pas.

Aucun frais fixe, abonnement ou frais de mise en route n'est facturé.

6.2 Ménage et linge. Les frais de ménage payés par les voyageurs sur les plateformes sont versés au Propriétaire. En contrepartie de la prestation de ménage et, le cas échéant, de linge, DAC facture au Propriétaire, pour chaque séjour, le forfait fixé en Annexe 2. Les Parties fixent les frais de ménage affichés sur les annonces de façon à couvrir ce forfait.

6.3 Refacturations. Les prestations complémentaires (article 4), les réparations, fournitures et achats engagés pour le compte du Propriétaire sont facturés selon devis ou à prix coûtant sur justificatif.

6.4 Facturation. DAC établit au début de chaque mois une facture unique pour le mois écoulé, accompagnée du rapport mensuel (article 3.12) permettant de vérifier le calcul. Le Propriétaire peut contester une facture par écrit dans un délai de 30 jours.

6.5 Paiement. Les factures sont payables par virement ou prélèvement SEPA dans un délai de **15 jours** à compter de leur émission. Aucun paiement n'est exigé à la signature du contrat.

6.6 Retard de paiement. Pour le Propriétaire consommateur, toute somme impayée à l'échéance porte intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Pour le Propriétaire professionnel, les pénalités de retard sont égales à trois fois le taux d'intérêt légal, augmentées de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros (article L. 441-10 du Code de commerce). En cas d'impayé persistant 15 jours après une mise en demeure restée sans effet, DAC peut suspendre ses prestations, en assurant toutefois l'accueil des voyageurs déjà confirmés, ou résilier le contrat selon l'article 7.4.

6.7 Évolution des tarifs. Toute modification de la commission ou des forfaits de l'Annexe 2 est notifiée par écrit au moins 2 mois avant son entrée en vigueur. Le Propriétaire qui la refuse peut résilier le contrat sans frais avant cette date.

Article 7 – Durée, rétractation et résiliation

7.1 Durée. Le contrat prend effet à la date de sa signature, pour une **durée indéterminée**, sans engagement minimum.

7.2 Droit de rétractation (Propriétaire consommateur). Lorsque le contrat est conclu à distance ou hors établissement, le Propriétaire consommateur dispose d'un délai de **14 jours** à compter de sa conclusion pour se rétracter, sans motif ni frais (articles L. 221-18 et suivants du Code de la consommation). Il exerce ce droit au moyen du formulaire de l'Annexe 3 ou de toute déclaration dénuée d'ambiguïté adressée à contact@drome-ardeche.fr ou au siège de DAC.

Si le Propriétaire demande expressément que les prestations commencent avant la fin de ce délai (case ci-dessous), il reste redevable, en cas de rétractation, d'un montant proportionné aux prestations fournies jusqu'à la communication de sa décision (article L. 221-25 du Code de la consommation).

☐ Je demande expressément à DAC de commencer les prestations avant la fin du délai de rétractation de 14 jours.

7.3 Résiliation à tout moment. Chaque Partie peut résilier le contrat à tout moment, sans motif ni indemnité, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par e-mail avec accusé de réception, moyennant un **préavis de 30 jours**.

7.4 Résiliation pour manquement. En cas de manquement grave d'une Partie à ses obligations, non réparé 15 jours après une mise en demeure, l'autre Partie peut résilier le contrat de plein droit, sans préavis, par lettre recommandée avec accusé de réception (articles 1224 à 1226 du Code civil), sans préjudice de tous dommages et intérêts.

7.5 Conséquences de la fin du contrat.

- DAC assure les séjours débutant pendant le préavis, aux conditions du contrat. Les séjours confirmés débutant après la fin du contrat sont pris en charge par le Propriétaire, à qui DAC transmet toutes les informations utiles (voyageurs, horaires, messages en cours).

- Les commissions et forfaits restent dus pour les séjours réalisés jusqu'à la fin du contrat. Une facture de clôture est établie.
- DAC restitue les clés, badges et codes, et cesse d'utiliser les accès aux plateformes. Le Propriétaire retire DAC de ses co-hôtes et change les codes d'accès.
- Les annonces restent attachées aux comptes du Propriétaire, dans les conditions de l'article 9.4.

Article 8 – Responsabilité, assurances et force majeure

8.1 Obligation de moyens. DAC s'engage à mettre en œuvre tous les moyens raisonnables pour exécuter ses prestations avec soin et professionnalisme. DAC ne garantit ni un taux d'occupation, ni un niveau de revenus, ni une note sur les plateformes. Les estimations communiquées avant la signature sont indicatives.

8.2 Responsabilité de DAC. DAC répond des dommages directs causés au Propriétaire par sa faute, sa négligence ou celle de ses salariés et sous-traitants dans l'exécution du contrat (perte de clés, dégradation lors du ménage, double réservation résultant d'une erreur de sa part…).

8.3 Exclusions. DAC n'est pas responsable :

- des dommages, vols ou nuisances causés par les voyageurs, qu'elle déclare et suit conformément à l'article 3.11 ;
- des décisions des plateformes (suspension d'annonce, refus d'indemnisation, modification de leurs conditions ou de leurs frais) ;
- des annulations de voyageurs et de leurs conséquences financières ;
- des dommages résultant d'un défaut du Logement, de ses équipements, d'un non-respect par le Propriétaire de ses obligations (article 5) ou d'une modification qu'il a faite sur les plateformes sans en informer DAC ;
- des sanctions liées au non-respect par le Propriétaire de la réglementation qui lui incombe.

8.4 Plafond (Propriétaire professionnel). Lorsque le Propriétaire est un professionnel, la responsabilité de DAC, hors faute lourde ou dolosive et hors dommage corporel, est limitée au montant des sommes facturées par DAC au titre du contrat au cours des 12 mois précédant le fait générateur. Ce plafond ne s'applique pas au Propriétaire consommateur.

8.5 Assurances. DAC déclare être titulaire d'une assurance responsabilité civile professionnelle couvrant son activité de conciergerie et en remet l'attestation sur demande. Le Propriétaire est assuré conformément à l'article 5.4.

8.6 Sinistres. Chaque Partie informe l'autre sans délai de tout sinistre. DAC assiste le Propriétaire dans ses déclarations auprès des plateformes et de son assureur. Les indemnités sont versées directement au Propriétaire.

8.7 Force majeure. Aucune Partie n'est responsable d'un manquement résultant d'un cas de force majeure au sens de l'article 1218 du Code civil (catastrophe naturelle, épidémie, décision administrative, incendie…). Si l'empêchement dure plus de 60 jours, chaque Partie peut résilier le contrat sans indemnité.

Article 9 – Données personnelles, confidentialité et contenus

9.1 Données du Propriétaire. DAC traite les données personnelles du Propriétaire pour l'exécution du contrat, la facturation et ses obligations légales, conformément au Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et à la loi Informatique et Libertés, selon sa politique de confidentialité (www.drome-ardeche.fr/confidentialite.html). Le Propriétaire dispose d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation et de portabilité, qu'il exerce à contact@drome-ardeche.fr. Il peut saisir la CNIL.

9.2 Données des voyageurs. Les Parties traitent les données des voyageurs transmises par les plateformes uniquement pour l'organisation et le bon déroulement des séjours, dans le respect du RGPD et des conditions des plateformes. DAC ne les utilise à aucune autre fin, ne les cède pas, et ne les conserve pas au-delà de ce qui est nécessaire au suivi des séjours et des litiges.

9.3 Confidentialité. Les Parties tiennent confidentiels les termes du contrat, les codes d'accès, les données financières et toute information relative au Logement et aux voyageurs, pendant le contrat et 3 ans après sa fin.

9.4 Photos et textes des annonces. DAC est titulaire des droits d'auteur sur les photographies et les textes qu'elle réalise. Elle concède au Propriétaire, à titre gratuit et non exclusif, le droit de les utiliser pour la promotion et la location du Logement, sur tous supports, pendant le contrat et après sa fin.

☐ Le Propriétaire autorise DAC à utiliser les photos du Logement pour sa propre communication (site, réseaux sociaux), sans mention de l'adresse exacte. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Article 10 – Réclamations, médiation et droit applicable

10.1 Réclamations. Toute réclamation est adressée à DAC par e-mail à contact@drome-ardeche.fr ou par courrier au siège. DAC y répond dans un délai de 15 jours.

10.2 Médiation de la consommation. Conformément aux articles L. 612-1 et suivants du Code de la consommation, le Propriétaire consommateur peut, après une réclamation écrite restée sans solution satisfaisante, recourir gratuitement au médiateur de la consommation dont relève DAC :

Médiateur : ..... · Site : ..... · Adresse : .....

10.3 Droit applicable et juridiction. Le contrat est soumis au droit français. À défaut d'accord amiable, le litige est porté devant la juridiction compétente selon les règles de droit commun ; le Propriétaire consommateur peut notamment saisir la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat. Pour le Propriétaire professionnel, compétence est attribuée au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère.

10.4 Divers. Si une clause est jugée nulle, les autres demeurent applicables. Le fait pour une Partie de ne pas se prévaloir d'un manquement ne vaut pas renonciation. Toute modification du contrat fait l'objet d'un avenant écrit, à l'exception des mises à jour de l'Annexe 2 demandées par le Propriétaire par écrit.

Signatures

Fait à ....., le ....., en deux exemplaires originaux, dont un remis à chaque Partie. Le Propriétaire reconnaît avoir reçu, avant la signature, les informations précontractuelles prévues par le Code de la consommation, un exemplaire du contrat et le formulaire de rétractation (Annexe 3).

Chaque page est paraphée par les Parties.

POUR DAC – ALOHA CAMPER VANS	LE PROPRIÉTAIRE
Sébastien Goudon, Président	Nom :
Signature précédée de « Lu et approuvé » :	Signature précédée de « Lu et approuvé » :

Annexe 1 – Fiche du Logement et accès

ÉLÉMENT	À COMPLÉTER
Nombre de jeux de clés remis à DAC	
Mode d'arrivée : ☐ accueil physique ☐ boîte à clés ☐ serrure connectée	
Emplacement de la boîte à clés ou modèle de serrure	
Codes d'accès (portail, immeuble, alarme) : transmis séparément	
Wifi (nom du réseau)	
Compteurs, disjoncteur, vanne d'eau	
Local poubelles et jours de collecte	
Artisans habituels et coordonnées	
Équipements particuliers (piscine, spa, chauffage) et consignes	

Inventaire et photos d'état initial : réalisés le ..... et transmis au Propriétaire.

Annexe 2 – Règles de location, grille tarifaire et prix plancher

RÈGLE OU TARIF	VALEUR RETENUE
Plateformes : ☐ Airbnb ☐ Booking.com ☐ Abritel/Vrbo ☐ autre :	
Prix plancher par nuit (basse saison / haute saison)	..... € / ..... €
Durée minimum de séjour	..... nuits
Réservation instantanée : ☐ oui ☐ non (validation au cas par cas)	
Critères d'acceptation (profil vérifié, avis, âge minimum...)	
Animaux : ☐ acceptés ☐ refusés · Fêtes et événements : interdits	
Horaires d'arrivée et de départ	
Politique d'annulation	
Forfait ménage par séjour facturé par DAC	..... € HT
Linge : ☐ fourni par DAC (..... € HT par séjour) ☐ fourni par le Propriétaire	

Consommables de base : ☐ fournis par DAC (..... € HT par séjour) ☐ par le Propriétaire	
Frais de ménage affichés aux voyageurs	..... €
Seuil de dépense sans accord préalable (hors urgence)	..... € TTC
Commission DAC	20 % HT des Revenus locatifs nets

Annexe 3 – Formulaire de rétractation

(Veuillez compléter et renvoyer le présent formulaire uniquement si vous souhaitez vous rétracter du contrat.)

À l'attention de ALOHA CAMPER VANS – DAC (Drôme Ardèche Conciergerie), 4003 route des Îles, 26780 Châteauneuf-du-Rhône – contact@drome-ardeche.fr :

Je vous notifie par la présente ma rétractation du contrat portant sur la prestation de services ci-dessous :

- Contrat de prestation de services de conciergerie, conclu le : .....
- Nom du consommateur : .....
- Adresse du consommateur : .....
- Signature du consommateur (uniquement en cas de notification du présent formulaire sur papier) : .....
- Date : .....